

1500787-89.2021.8.26.0366

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: ANDREA APARECIDA NOGUEIRA AMARAL ROMAN

Comarca: Mongaguá

Foro: Foro de Mongaguá

Vara: 1ª Vara

Data de Disponibilização: 03/02/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

CLAUDINEI SANTIAGO DOS SANTOS e outros

Juiz(a) de Direito: Dr(a). ANDREA APARECIDA NOGUEIRA AMARAL ROMAN

Vistos.

CLAUDINEI SANTIAGO DOS SANTOS, JOSUÉ MATHEUS GONÇALVES DE MORAIS RODRIGUES e MATHEUS OLIVEIRA DE SOUZA, qualificados nos autos, foram denunciados como incurso ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Mongaguá

Foro de Mongaguá

1ª Vara

Avenida São Paulo, 300, . - V. São Paulo

CEP: 11730-000 - Mongaguá - SP

Telefone: (13) 3346-5206 - E-mail: mongaguadist@tjsp.jus.br

1500787-89.2021.8.26.0366 - lauda

SENTENÇA

Processo nº:

1500787-89.2021.8.26.0366

Classe - Assunto

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

CLAUDINEI SANTIAGO DOS SANTOS e outros

Juiz(a) de Direito: Dr(a). ANDREA APARECIDA NOGUEIRA AMARAL ROMAN

Vistos.

CLAUDINEI SANTIAGO DOS SANTOS, JOSUÉ MATHEUS GONÇALVES DE MORAIS RODRIGUES e MATHEUS OLIVEIRA DE SOUZA, qualificados nos autos, foram denunciados como incurso no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, porque no dia 21 de setembro de 2021, por volta das 22h00, na Rodovia SP 055, altura do km 310, Balneário Santa Eugênia,

nesta cidade e comarca de Mongaguá, em concurso de agentes e unidade de designios, traziam consigo e transportavam, para entrega e venda a terceiros 38 (trinta e oito) porções de maconha, com peso total bruto de 60g, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.

Concedida liberdade provisória aos acusa a denúncia foi recebida em 22/09/2021 (fls. 93/96). Os réus foram citados (fls. 107/108) a apresentaram Resposta à Acusação (fls. 138/140, 160 e 168/170).

Em audiência de instrução foram ouvidas duas testemunhas, bem como interrogado o corréu Claudinei. Decretada a revelia dos acusados Josué e Matheus que, apesar de intimados, deixaram de comparecer à audiência de instrução.

Em suas alegações finais, o Ministério Público requereu a parcial procedência da acusação, mediante a condenação do corréu Matheus. As Defesas pugnaram pela absolvição diante da insuficiência da prova e, subsidiariamente, aplicação do redutor, fixação de regime aberto, substituição da pena corporal por restritivas de direitos e possibilidade de recurso em liberdade.

É O RELATÓRIO.

DECIDO.

A pretensão punitiva é improcedente.

Em solo policial os réus optaram por permanecer em silêncio.

Em Juízo, o corréu Claudinei disse que seu veículo estava com os vidros abaixados e que foram acompanhados pelos policiais, tendo parado o veículo assim que determinado. Referiu que outro policial, que não os depoentes, encontrou a droga no veículo, negando ciência a esse respeito.

A testemunha Vandercleison Dias Santos, policial militar, disse que estavam em patrulhamento quando o carro em que os acusados estavam os ultrapassou pela esquerda e por isso os seguiram. Referiu que um passageiro lançou para fora do veículo um objeto que não souberam do que se tratava. Afirmou que foi localizado com um passageiro umas porções de maconha e o que os réus haviam lançado para fora foi uma balança de precisão. Disse que o condutor do veículo era o réu Claudinei e que os denunciados ficaram empurrando um para o outro a posse da droga. Informou que as porções de maconha estavam na porta do passageiro dianteiro do veículo.

A testemunha Lincoln Ferreira dos Santos, também policial miliat, narrou versão semelhante à oferecida por seu companheiro de farda, aduzindo que os réus disseram que o acusado Matheus foi o responsável pelo arremesso da balança de precisão, por determinação do acusado Claudinei. Afirmou que a droga apreendida estava na porta do passageiro do veículo, não se recordando qual denunciado estava sentado ali. Pese à presença da materialidade delitiva, verifica-se que a prova amealhada não foi capaz de trazer a segurança necessária para verificar a autoria delitiva. A toda evidência, não há sequer indícios do concurso de agentes e unidade de designios entre os acusados.

Os policiais militares que depuseram na qualidade de testemunhas poucas informações trouxeram aos autos. Disseram que o veículo em que os acusados estavam foi acompanhado, oportunidade em que puderam visualizar que algo foi arremessado, o que, posteriormente, vieram a perceber se tratar de uma balança de precisão. Não souberam afirmar as testemunhas quem teria efetuado o arremesso ou mesmo sua localização no veículo.

Prosseguiram os policiais aduzindo que, durante a abordagem, encontraram o entorpecente apreendido às fls. 08/09 e periciado às fls. 180/182, mas não souberam indicar a posse da droga, já que sequer sabiam quem dos denunciados se encontrava sentado próximo ao local onde foi encontrada. Não é possível deixar de pontuar que, apesar do policial achar que se tratava do denunciado Matheus a pessoa que se encontrava próxima à droga e quem teria arremessado a balança de precisão, a testemunha não pode firmar com certeza a esse respeito, permitindo que a dúvida se sobrepusesse.

A pretensão punitiva estatal, destarte, não pode ser acolhida, recomendando-se a adoção, no caso, do brocardo in dubio pro reo.

Em face do exposto, JULGO IMPROCEDENTE a pretensão punitiva para ABSOLVER, com fundamento no art. 386, VII, do Código de Processo Penal, CLAUDINEI SANTIAGO DOS SANTOS, JOSUÉ MATHEUS GONÇALVES DE MORAIS RODRIGUES e MATHEUS OLIVEIRA DE SOUZA a

imputação de terem cometido o crime descrito no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/2006.

CONCEDO aos réus o benefício da gratuidade de justiça.

AUTORIZO a liberação do veículo e dos aparelhos de telefone celular apreendidos, mediante comprovação da propriedade, ao respectivo titular.

Acaso não haja comprovação acerca da titularidade do dinheiro apreendido, DECRETO o perdimento do valor apreendido em favor da União, nos termos do art. 63, §1º, da Lei nº 11.343/06.

Após o trânsito em julgado, EXPEÇAM-SE as comunicações e documentos de praxe e ARQUIVEM-SE os autos.

P.I.C.

Mongaguá, 2 de fevereiro de 2022

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA